

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2988/2535

นางจำปี เครือจันทร์ กับพวก

โจทก์

นายสลิ บั้งแดง

จำเลย

นางจันทร์ บั้งแดง ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

คดีที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกแบ่งทรัพย์สินมรดกให้แก่โจทก์เป็นการฟ้องเกี่ยวกับอำนาจของจำเลยเฉพาะตัว ทายาทจะรับมรดกความแทนจำเลยที่มรณะไม่ได้

ความว่า โจทก์ทั้งสามฎีกา บัดนี้ จำเลยได้ถึงแก่กรรม นางจันทร์ บั้งแดง ผู้ร้อง ซึ่งเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลย มีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยในคดีนี้เพื่อดำเนินคดีต่อไปจนถึงที่สุด โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้ว ทนายโจทก์แถลงไม่ค้าน (อันดับ 87)

คดีนี้ โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนางกุมรีหรือกุมลี้ บั้งแดง แบ่งทรัพย์สินมรดกให้แก่โจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลย (ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกรายพิพาท) แบ่งที่พิพาทตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 783, 821 และ 837 ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัด

อุบลราชธานี แก่โจทก์ทั้งสามคนละ 1 ใน 4 ส่วน หากแบ่งไม่ได้ให้นำออกขายทอดตลาดนำเงินที่ได้แบ่งแก่โจทก์ทั้งสามตามส่วนที่จะได้รับ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำเลยแบ่งที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 783 และ 821 ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี แก่โจทก์ทั้งสามคนละ 1 ใน 4 ส่วนของที่ดินที่เหลือจากแบ่งให้นางคุ้ม โพธิ์พา ตามสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีหมายเลขแดงที่ 109/2532 ของศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ทั้งสามฎีกา (อันดับ 78)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 80)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกแบ่งทรัพย์มรดกให้แก่โจทก์ จึงเป็นการฟ้องเกี่ยวกับอำนาจของจำเลยเฉพาะตัว ผู้ร้องซึ่งเป็นทายาทจะรับมรดกความแทนจำเลยที่มรณะไม่ได้ จึงให้ยกคำร้อง

(บุญธรรม อยู่พัก-เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ